

1502156-41.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/11/2022

... a autoria e materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, "caput" da lei específica), até porque o réu estava em conhecido ponto de trafico; portava quantidade de entorpecentes embalada em porções individuais, bem como possuía dinheiro, circunstâncias estas compatíveis com a mercancia ilícita. Há, no entanto, pequeno reparo na denúncia, apenas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba 2ª Vara Criminal

Av. Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502156-41.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502156-41.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOENILSON FERREIRA ARAUJO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos,

JOENILSON FERREIRA ARAUJO foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, ao que consta, no dia 09 de setembro de 2022, por volta das 16h00min, na Rua Flor do Campo, nº. 23, Recanto Camping, Carapicuíba, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 07 porções de Maconha; 07 porções de Haxixe; 11 porções de Cocaína; 28 porções de Crack; 462 porções de Cocaína e 65 porções de Maconha, o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 16 de setembro de 2022 (fls.65), o acusado foi citado (fls.93) e apresentou resposta a acusação (fls.92).

Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas, o réu interrogado e as partes debateram oralmente

.O Ministério Público pleiteou a condenação do réu nos termos da denúncia. Por seu turno, a defesa pugnou pela absolvição e subsidiariamente a aplicação da pena em seu patamar mínimo, com reconhecimento da causa de diminuição do §4, do art. 33 da Lei de Drogas.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade delitativa está comprovada pelo laudo definitivo de fls.72/75.

No que tange à autoria, esta restou comprovada, diante da espontânea e detalhada confissão do acusado, que foi corroborada pelas demais provas.

Com efeito, os guardas civis, sob o crivo do contraditório, confirmaram integralmente as declarações anteriores e informaram que estavam em patrulhamento, quando visualizaram o acusado, agachado, em um canto da praça e fizeram a abordagem. Em poder dele, foi encontrada em uma sacola plástica, com drogas, cerca de trinta porções, e a quantia em dinheiro, tendo ele admitido a traficância. Fizeram busca e a uma distância aproximada de 10 a 15 metros do acusado, lograram êxito em encontrar uma segunda sacola, em uma região de mata, contendo grande quantidade de drogas (mais de quinhentas porções). O acusado negou a propriedade dessa segunda sacola.

Registre-se que não se pode simplesmente presumir a inidoneidade dos depoimentos dos guardas municipais e policiais pela mera condição funcional, pois são agentes públicos e gozam da presunção relativa de legitimidade de seus atos. A doutrina e jurisprudência ensinam que o depoimento de policiais goza da mesma valoração de qualquer outra testemunha, e assim, devem ser sopesados.

Ademais, não há nenhum dado nos autos que infirme a palavra dos guardas.

Inverossímil que os guardas tinham o intuito de acusar pessoa que sequer conheciam.

Por sua vez, os depoimentos das testemunhas de acusação revelam-se coerentes e harmônicos com o conjunto probatório.

In casu, as provas coligidas evidenciam a autoria e materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, "caput" da lei específica), até porque o réu estava em conhecido ponto de tráfico; portava quantidade de entorpecentes embalada em porções individuais, bem como possuía dinheiro, circunstâncias estas compatíveis com a mercancia ilícita.

Há, no entanto, pequeno reparo na denúncia, apenas quanto à quantidade efetivamente apreendida em poder do réu, que era de 53 porções, pois no que se refere as demais drogas (segunda sacola com a outra 527 porções), não restou demonstrado vínculo com o acusado, o que possibilita a incidência do redutor do §4, art. 33 da Lei de Drogas.

A procedência, assim, é de rigor.

PASSO A DOSAR A PENA.

Primeira fase: Atendendo aos ditames do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei 11.346/06, observo que inexistem circunstâncias concretas, além das já consideradas pelo legislador ao estabelecer o preceito secundário da norma penal incriminadora, que sejam aptas a ensejar a majoração da reprimenda nesta primeira fase, razão pela qual a fixo no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Segunda fase: Deixo de considerar, nesta fase, a atenuante da menoridade e da confissão, pois a reprimenda já se encontra no patamar mínimo.

Terceira fase: o réu faz jus à redução prevista no § 4^a, artigo 33, da Lei 11.343/06.

Com efeito, as circunstâncias pessoais e delitivas são favoráveis ao acusado. Ele confessou os fatos, o que demonstra intuito de colaborar com a justiça e arrependimento. É tecnicamente primário.

Além disto, a quantidade efetivamente apreendida em poder do réu não era vultuosa(53 porções) e não há outras circunstâncias que demonstrem vínculo associativo ou atividade de venda ilícita estruturada, tratando-se assim, de traficante eventual e que não faz do comércio espúrio seu meio de vida, o denominado "tráfico de pequena monta".

Por todas estas razões, a diminuição será de 2/3, passando a pena para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa.

Ausentes outras causas modificadoras, torno-a definitiva.

O valor do dia-multa deverá ser arbitrado em seu mínimo legal, já que ausentes elementos que pudessem majorá-lo.

Ante as condições objetivas e subjetivas favoráveis, aliado ao montante da pena cominada, possível a fixação do regime aberto para início de cumprimento de pena (

Neste sentido: Superior Tribunal de Justiça (HABEAS CORPUS Nº 596.603 - SP (2020/0170612-1), da 6a. Turma, rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Na hipótese, deixo de determinar a substituição por restritiva de direitos, por ser o regime aberto mais benéfico ao réu, além de inexistir nesta Comarca vagas suficientes para a prestação de serviços à comunidade, ainda mais por conta da pandemia, que reduziu drasticamente o número de ofertas desta pena alternativa.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO E CONDENO O RÉU JOENILSON FERREIRA ARAUJO, filho de Petronília Raimunda Ferreira Araujo e Jeremias Santos Araujo, RG nº. 39.346.291, como incurso no artigo 33 "caput" da Lei 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 8 (ito) meses de reclusão, em regime inicial aberto e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias, em seu valor mínimo unitário.

Por consequência, o réu poderá recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura.

Decreto o perdimento do valores em favor da União.

Com o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão em regime aberto e guia de recolhimento.

Condene o réu ao pagamento de custas, nos moldes do artigo 4ª, §9ª, da Lei Estadual 11.608/03, observado o artigo 12 da Lei 1060/50.

Publicada em audiência, saem as partes intimadas.

P.I.C

Carapicuíba, 17 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA